北京满誉建筑工程有限公司
“12•18”一般坍塌事故调查报告

2023年12月18日13时许，位于汉阳区龙阳街道四新大道与龙阳路交汇处的方圆荟综合体内英嘉电影空间装饰装修工程项目在拆除作业过程中发生墙体坍塌事故，造成2名作业工人受伤，其中1名工人送医抢救无效死亡，事故直接经济损失84.28万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关法律法规规定，经区人民政府同意，成立了由区应急管理局为组长单位，区公安局、区总工会、区建管站、龙阳街道等有关单位负责同志参加的北京满誉建筑工程有限公司“12•18”一般坍塌事故（以下简称事故调查组），对事故展开调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、人员询问和综合分析，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和防范措施。

一、事故项目及相关单位基本情况

（一）事故项目基本情况

事故项目名称为英嘉电影空间装饰装修工程，该项目位于汉阳

区龙阳街道四新大道与龙阳路交汇处的方圆荟购物中心内，业主方为武汉荟宁商业管理有限公司（以下简称武汉荟宁商业公司），项目建设单位为北京幕亿影院管理有限公司（以下简称北京幕亿影院公司），施工单位为北京满誉建筑工程有限公司（以下简称北京满誉建筑公司），项目无监理单位和分包单位。

（二）事故相关单位基本情况

1.武汉荟宁商业公司，类型为其他有限责任公司，住所为武汉市汉阳区龙阳大道与四新大道交汇处西南角武汉银河商业综合体一期4层4A6-7室，法定代表人为张长伟，注册资本为人民币5000万人民币，统一社会信用代码为91420105MA49M69C41。经营范围：商业运营管理等。

2.北京幕亿影院公司，类型为有限责任公司(法人独资)，住所为北京市海淀区远大路1号E段6层6464号，法定代表人为车瑞斌，注册资本为人民币10000万人民币，统一社会信用代码为91110108MA01GHAT2D。经营范围：电影发行、电影放映等。

3.北京满誉建筑公司，类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，住所为北京市大兴区天华街9号院15号楼4层402，法定代表人为李子厚，注册资本为1000万人民币，统一社会信用代码为91110115MA02MBA7XF。经营范围：施工总承包、劳务分包、工程管理服务等。

（三）合约情况

1.2022年7月1日，武汉荟宁商业公司（甲方）与北京幕亿影院公司（乙方）签订《武汉方圆荟购物中心租赁合同》，合同编号 WH-01-S-22-006，双方约定：乙方承租方圆荟购物中心三层3105号商铺，套内面积5000m^2，用于经营英嘉影院，租期自2022年7月23日至2036年4月30日，首6个月为装修期，双方应签订《装修管理协议书》、《安全责任承诺书》等装修管理文件，乙方进场装修期间，需购买建筑安装工程一切险、不低于100万保额的第三者责任险等保险。受新冠疫情影响，装修未能按期实施，为此，2023年10月22日，双方签订《〈租赁合同〉补充协议》，乙方承租方圆荟购物中心三层3057号商铺，套内面积4160.07m^2，约定租赁期限自2023年11月1日至2036年4月30日，其他相关期限相应顺延。

2.2023年11月22日，北京幕亿影院公司（甲方）与北京满誉建筑公司（乙方）签订《英嘉电影空间（武汉方圆荟•奥特莱斯店）装饰装修工程施工合同》，双方约定了各自的安全生产管理职责。乙方负责工程总承包，采取包工包料方式。工程包括：电影空间内装修装饰工程等。工期自2023年11月20日至2024年3月20日，共100天。

二、事故发生经过、救援处置情况

2023年12月18日，根据工作安排，北京满誉建筑公司正常组织工人装修施工，其中胡某、夏某、骆某负责其中一个房间

隔墙拆除工作。

当天上午7时30分许，工人使用电镐、铁锤等工具，开始拆除作业；12时许，工人自行就餐；12时50分许，工人开始下午拆除作业。13时20分许，正在拆除的墙体突然向工人一侧倒塌，导致正在作业的工人骆某、夏某二人受伤。在墙体倒塌时，胡某因故不在现场，因而未被伤及。

事故发生后，现场人员迅速前来组织救援，并拨打了120电话。14时许，骆某、夏某二人被送至汉阳医院救治。18时11分，骆某经全力抢救无效死亡。夏某受轻微伤，经医院检查和处理后，在家休养。

三、事故伤亡及直接经济损失情况

事故共造成1人死亡1人轻微伤，直接经济损失84.28万元。

四、事故原因

事故调查组通过现场勘查、调查询问、查看资料以及综合分析，认定造成事故的原因如下：

（一）直接原因

作业人员未按规范要求从上到下逐层分段拆除，而是采用在墙体四周同时拆除的方法进行作业，同时作业现场无防坍塌保护措施，导致作业过程中墙体失去附着和支撑，发生整体倒塌，致使一名工人被砸伤经抢救无效死亡，一名工人摔伤，是事故发生的直接原因。

（二）管理原因

1.北京满誉建筑公司安全生产主体责任不落实：一是北京满誉建筑公司未制定并审批拆除作业专项方案。二是墙体拆除施工实际承包人王某非北京满誉建筑工程有限公司正式员工且不具有承揽施工项目的资质，北京满誉建筑工程有限公司违规将拆除施工作业发包给王某并由其组织施工。三是北京满誉建筑工程有限公司在拆除施工前未对施工工作人员进行书面安全技术交底并签名确认，未对施工人员进行岗位操作规程和安全操作技能的教育和培训，拆除过程中未落实安全防范措施，未设置警戒线和相关的安全警示标志，无专人监护。四是北京满誉建筑工程有限公司发包给王某后，未对拆除现场的安全生产工作统一协调，管理不到位，未定期进行安全检查，未及时发现施工现场工人违规冒险作业等安全问题。五是项目关键安全管理人员履职不到位，事故发生当天项目经理马某及安全员李某均不在施工现场。

2.北京幕亿电影公司未严格履行项目安全管理职责，未严格检查和指导项目安全生产工作，对项目施工单位落实安全管理责任不到位的问题失管失察。

五、事故性质、责任区分和处理建议

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。依据有关法律、法规和规定，建议对有关责任单位和人员进行如下处理：

（一）建议给予行政处罚的单位和个人

1.北京满誉建筑公司对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定，建议由区应急管理局对北京满誉建筑公司实施行政处罚。

2.马某，北京满誉建筑公司合伙人（在项目上履行企业主要负责人职责）、项目负责人，负责项目全面管理工作，未严格履行项目安全管理职责，存在违规分包行为，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定，建议由区应急管理局对其实施行政处罚。

（二）建议按企业相关管理规定进行处理的人员

1.李某，北京满誉建筑公司项目安全员，专职负责项目安全管理，未严格组织开展作业人员安全教育和技术交底工作，未全面开展现场安全检查，未及时发现并制止作业人员违章行为，对事故发生负有重要责任，建议由用人单位按照企业相关管理规定进行处理。

2.国某，北京幕亿电影公司武汉方圆荟英嘉电影空间项目负责人，负责项目管理工作，未严格履行项目安全管理职责，未严格检查项目安全生产工作，对施工单位落实安全管理责任不到位的问题失管失察。对事故发生负有重要责任，建议由用人单位按照企业相关管理规定进行处理。

六、事故防范及整改措施

（一）提高思想认识，压紧压实安全生产责任。各单位要深

刻吸取事故教训，举一反三，进一步压紧落实做细安全管理工作，认真学习贯彻各级对安全生产工作的重要指示，对岁末年初安全生产工作进行再部署、再检查、再落实。要紧盯建筑施工等重点领域，全面梳理存在薄弱环节和问题，全面推进安全生产大检查和隐患排查治理工作，查漏补缺，完善各项工作措施，切实加强各类生产安全事故预防管控，确保全区安全生产形势稳定。

（二）坚持以案促改，切实做好装修工程安全管理。各单位要进一步加强对各类装修装饰工程安全管理，认真检查督促工程项目关键岗位人员在岗履职，切实加大项目施工现场日常安全检查。各项目要对作业危险因素进行全面认真分析，科学制定施工方案，对作业人员进行认真培训，严格落实各项安全防范措施。

（三）加强安全检查，强化建设领域监督管理工作。相关部门和街道要进一步加强建设领域安全检查和隐患排查治理工作，督促建设项目有关各方落实安全生产责任。要全面检查相关单位现场施工、安全管理、教育培训及建章立制等工作落实情况。坚持问题导向，突出项目管理薄弱环节和事故多发易发环节，重点防范机械伤害、高处坠落、物体打击、触电、火灾、坍塌等事故发生。加大日常巡查频次，对检查发现的问题隐患和违法违规行为，要严格责令整改到位。对问题突出、责令整改不到位的，要坚决依法依规进行处理。